

III. Otras Resoluciones

Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas

- 2528** *Secretaría General Técnica.- Resolución de 3 de julio de 2026, por la que se ordena la publicación de la Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 24 de septiembre de 2019 entre la antigua Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, y el Cabildo Insular de La Palma para la ejecución de actuaciones de infraestructuras hidráulicas.*

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma suscribieron, en fecha de 27 de septiembre de 2019, un Convenio de Colaboración que tiene como finalidad financiar infraestructuras hidráulicas en la isla de La Palma, que se concretan en las siguientes actuaciones: “Red de Saneamiento y Pluviales en Los Caminos de El Rincón, Vista Alegre y El Tributo, hasta conectar con la red del Plan Parcial del Risco Alto”, “Colector de Saneamiento en Los Sauces. Cruce de Bajamar-Manos de Oro”, “Mejoras Estación de Bombeo de Los Cancajos”, “Instalación de un concentrador de grasas en la EDAR Comarcal Breñas-Mazo” y “Suministro de equipo centrífuga para la EDAR Comarcal El Paso-Los Llanos de Aridane”, en cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

La citada actuación fue declarada de interés regional, y su financiación tiene sustento en el Convenio suscrito por la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica, de 4 de diciembre de 2018, para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma.

Segundo.- Que en la sesión de la Comisión de Seguimiento del Convenio celebrada el 17 de diciembre de 2021, por parte del Consejo Insular de Aguas de La Palma se informó del estado de ejecución de las actuaciones incluidas en el Convenio.

A la vista de dicha exposición, la Comisión de Seguimiento acordó, dada la situación de la actuación, iniciar el trámite para prorrogar la vigencia del Convenio de Colaboración hasta un máximo de cuatro (4) años, extendiendo la misma hasta el 30 de junio de 2026, o hasta que se produzca la aprobación de la cuenta justificativa, siempre que esta fuese anterior a dicha fecha.

Con lo expuesto, se justifica la necesidad de acordar una prórroga de vigencia del citado Convenio por el máximo legal permitido de 4 años, pasando de la fecha actual de finalización de 30 de junio del 2022, a la fecha de 30 de junio del año 2026, lo cual redundará en favor del cumplimiento de los objetivos acordados por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial (antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias) y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Esta modificación tiene sustento legal en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el cual permite acordar a las partes una prórroga de hasta un máximo legal de cuatro (4) años adicionales.

Con lo expuesto, las partes han acordado modificar la cláusula novena del Convenio de Colaboración, a los efectos de proceder a extender su prórroga hasta la fecha de 30 de junio del año 2026.

Tercero.- Con fecha 30 de mayo de 2022, se suscribe Adenda al Convenio suscrito, con fecha 4 de diciembre de 2018, por el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica y la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, en virtud del cual se concedía a la Comunidad Autónoma de Canarias una subvención directa prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma, acordándose por ambas partes una prórroga del Convenio de 4 años, esto es, hasta el 4 de diciembre de 2026.

Cuarto.- Con fecha 23 de enero de 2026, se remitió a la Subdirección General de Programación y Gestión Económica y Presupuestaria de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe sobre la propuesta de nueva Adenda al Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

Quinto.- En dicho informe se detalla el estado actual de ejecución de las actuaciones incluidas en el Convenio para cada isla, incluyendo para cada una las incidencias reportadas por los Cabildos Insulares, así como la propuesta de modificación del Anexo I y la solicitud de nueva prórroga por un plazo de dos años adicionales para poder finalizar actuaciones aún en ejecución o sin comenzar.

Sexto.- Con fecha 20 de abril de 2026 se firma segunda Adenda al Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica (actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y la Comunidad Autónoma de Canarias para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento en dicha comunidad autónoma.

Séptimo.- Con fecha 23 de junio de 2026 se firma la segunda Adenda de prórroga y modificación al Convenio entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas (antigua Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial) y el Cabildo de La Palma donde se amplía el plazo de duración del mismo hasta 30 de junio de 2028.

A los anteriores antecedentes les son de aplicación las siguientes

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, y en el artículo 20 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se deberán publicar los convenios en el Boletín Oficial de Canarias dentro de los veinte días siguientes a su firma. En el mismo plazo también deberán publicar en el citado diario oficial los anexos, adendas, prórrogas y otros actos de modificación o extinción del convenio.

Segunda.- La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que en virtud al Decreto 123/2023, de 17 de julio, por el que se determina la estructura orgánica y las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, asume las competencias que en materia de planificación territorial y aguas tenía la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, salvo las competencias en materia de transición ecológica y lucha contra el cambio climático, y de conformidad con el artículo 1.1 de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 28/2025, de 7 de abril, es, por tanto, el Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices y la política del Gobierno de Canarias en materia de las aguas terrestres superficiales y subterráneas, así como de la gestión de los respectivos servicios y competencias sobre dichas materias. Por lo cual, su Consejero está facultado para suscribir en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias el mencionado Convenio.

Por lo anterior y en ejercicio de las competencias atribuidas,

RESUELVO:

Único.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de la Adenda de prórroga y modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 27 de septiembre de 2019 entre la antigua Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, actual Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, y el Cabildo Insular de La Palma para la ejecución de actuaciones de infraestructuras hidráulicas.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de julio de 2026.- El Secretario General Técnico, Antonio Elías López Gulías.

ANEXO

ADENDA DE PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ENTRE LA ANTIGUA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS, ACTUAL CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, COHESIÓN TERRITORIAL Y AGUAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS, Y EL CABILDO INSULAR DE LA PALMA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.

En La Palma, a 24 de julio de 2026.

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Manuel Miranda Medina, en calidad de Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias según nombramiento efectuado por Decreto 43/2023, de 14 de julio, del Presidente (BOC n.º 138, de 15.7.2023), actuando en representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la facultad de suscribir convenios de cooperación, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.1.k) de la Ley territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (BOC n.º 96, de 1.8.1990), en su redacción actual.

De otra parte, el Ilmo. Sr. D. Sergio Rodríguez Fernández, en calidad de Presidente del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, y en uso de la competencia atribuida por el artículo 125.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares.

EXPONEN

I. Que la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma suscribieron, en fecha de 27 de septiembre de 2019, un Convenio de Colaboración que tiene como finalidad financiar infraestructuras hidráulicas en la isla de La Palma, que se concretan en la siguientes actuaciones: “Red de Saneamiento y Pluviales en Los Caminos de El Rincón, Vista Alegre y El Tributo, hasta conectar con la red del Plan Parcial del Risco Alto”, “Colector de Saneamiento en Los Sauces. Cruce de Bajamar-Manos de Oro”, “Mejoras Estación de Bombeo de Los Cancajos”, “Instalación de un concentrador de grasas en la EDAR Comarcal Breñas-Mazo” y “Suministro de equipo centrífuga para la EDAR Comarcal El Paso-Los Llanos de Aridane”, en cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua.

La citada actuación fue declarada de interés regional, y su financiación tiene sustento en el Convenio suscrito por la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas y el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica, de 4 de diciembre de 2018, para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma.

II.- Que en la sesión de la Comisión de Seguimiento del Convenio celebrada el 17 de diciembre de 2021, por parte del Consejo Insular de Aguas de La Palma se informó del estado de ejecución de las actuaciones incluidas en el Convenio.

A la vista de dicha exposición, la Comisión de Seguimiento acordó, dada la situación de la actuación, iniciar el trámite para prorrogar la vigencia del Convenio de Colaboración hasta un máximo de cuatro (4) años, extendiendo la misma hasta el 30 de junio de 2026, o hasta que se produzca la aprobación de la cuenta justificativa, siempre que esta fuese anterior a dicha fecha.

Con lo expuesto, se justifica la necesidad de acordar una prórroga de vigencia del citado Convenio por el máximo legal permitido de 4 años, pasando de la fecha actual de finalización de 30 de junio del 2022 a la fecha de 30 de junio del año 2026, lo cual redundará en favor del cumplimiento de los objetivos acordados por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial (antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias) y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Esta modificación tiene sustento legal en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el cual permite acordar a las partes una prórroga de hasta un máximo legal de cuatro (4) años adicionales.

Con lo expuesto, las partes han acordado modificar la cláusula novena del Convenio de Colaboración, a los efectos de proceder a extender su prórroga hasta la fecha de 30 de junio del año 2026.

III.- El 18 de marzo de 2022, el Consejo Insular de Aguas de La Palma solicita mediante escrito remitido a esta Dirección General la necesidad de formalizar la prórroga del Convenio suscrito entre la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, de 27 de septiembre de 2019, que finaliza el 30 de junio de 2022, para poder dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el mismo, y que fue acordada en Comisión de Seguimiento del Convenio celebrada el 17 de diciembre de 2021.

IV.- Con fecha 30 de mayo de 2022, se suscribe Adenda al Convenio suscrito, con fecha 4 de diciembre de 2018, por el antiguo Ministerio para la Transición Ecológica y la antigua Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, en virtud del cual se concedía a la Comunidad Autónoma de Canarias una subvención directa prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento de dicha comunidad autónoma, acordándose por ambas partes una prórroga del Convenio de 4 años, esto es, hasta el 4 de diciembre de 2026.

V.- La modificación del periodo de vigencia inicial fijado en el Convenio de Colaboración desde la fecha de 30 de junio de 2022 hasta el 30 de junio de 2026 tiene como efecto la modificación del punto 2 de la cláusula quinta del Convenio de Colaboración a los efectos de que el Excmo. Cabildo Insular de La Palma continúe cumpliendo con su obligación de presentar las cuentas justificativas anuales, haciéndolo extensivo a los periodos anuales objeto de prórroga en que se amplía la duración del Convenio de Colaboración. De esta manera, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias podrá dar cumplimiento de la obligación de justificación de la subvención contraída ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España. Con fecha 29 de junio de 2022, se firma la Adenda de modificación entre la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y el Cabildo Insular de La Palma.

VI.- Con fecha 23 de enero de 2026, se remitió a la Subdirección General de Programación y Gestión Económica y Presupuestaria de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un informe sobre la propuesta de Adenda al Convenio.

VII.- En dicho informe se detalla el estado actual de ejecución de las actuaciones incluidas en el Convenio para cada isla, incluyendo para cada una las incidencias reportadas por los Cabildos Insulares, así como la propuesta de modificación del Anexo I y la solicitud de nueva prórroga por un plazo de dos años adicionales para poder finalizar actuaciones aún en ejecución o sin comenzar.

ESTADO CONVENIO:

Las cinco actuaciones están finalizadas, cuatro de ellas finalizadas y justificadas. Está pendiente la recepción de la Cuenta Justificativa Final de la actuación “Mejoras Estación de Bombeo de Los Cancajos”. El importe indicado en la cuenta justificativa parcial es de 536.846,98 euros.

PROPUESTA ADENDA:

- Recoger el ajuste de la denominación de la actuación “Suministro de equipo centrífuga para la EDAR Comarcal El Paso-Los Llanos de Aridane” que pasa a ser: “Nuevos equipos de decantación centrífuga en EDAR de Breña Baja y EDAR Los Llanos de Aridane”.

- Los valores numéricos recogidos corresponden a los indicados en las Cuentas Justificativas Finales presentadas y han sido corregidos según lo realmente justificado.

El valor asignado a la actuación “Mejoras Estación de Bombeo de Los Cancajos” se ha calculado por diferencia para que la suma no supere el importe total de 1.434.808,00 euros (importe total Convenio Chico II_LP) aun siendo el importe justificado superior (536.846,98 euros).

VIII.- Con fecha 20 de abril de 2026, se firma la segunda Adenda al Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica (actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) y la Comunidad Autónoma de Canarias para instrumentar una subvención prevista nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado 2018 para financiar inversiones de saneamiento en dicha comunidad autónoma.

Por las razones expuestas, de conformidad con la solicitud del Comunidad Autónoma de Canarias y el acta de la Comisión de Seguimiento, se hace necesario suscribir una Adenda de prórroga del Convenio de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma a los efectos de articular las modificaciones acordadas de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Modificación del Convenio.

Se modifica el Anexo I relativo a las actuaciones del Convenio, quedando de la siguiente manera:

ISLA	TÉRMINO MUNICIPAL	BLOQUE FUNCIONAL	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO
LA PALMA	BREÑA BAJA	Saneamiento de aguas residuales	Red de saneamiento y pluviales en los caminos de El Rincón, Vista Alegre y El Tributo hasta conectar con la red del Plan Parcial del Risco Alto	728.090,73 €
LA PALMA	LOS SAUCES	Saneamiento de aguas residuales	Colector de saneamiento en Los Sauces. Cruce de Bajamar-Manos de Oro	306.055,75 €
LA PALMA	BREÑA BAJA	Saneamiento de aguas residuales	Mejoras Estación de Bombeo de Los Cancajos	156.033,34 €
LA PALMA	BREÑA BAJA	Saneamiento de aguas residuales	Instalación de un concentrador de grasas en la EDAR Comarcal Breñas-Mazo	50.584,25 €
LA PALMA	LOS LLANOS DE ARIDANE	Saneamiento de aguas residuales	Nuevos equipos de decantación centrífuga en EDAR de Breña Baja y EDAR de Los Llanos de Aridane.	194.043,93 €
			Total LA PALMA	1.434.808,00€

Segunda.- Modificación cláusula novena relativa a la vigencia.

“El Convenio tendrá una duración hasta 30 de junio de 2022, o hasta que se produzca la aprobación de la cuenta justificativa, si esta fuese anterior.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del Convenio podrán acordar su prórroga por un periodo de otros cuatro años, formalizando la Adenda a tal fin.

Del mismo modo, en cualquier momento anterior a la finalización de la prórroga anterior, los firmantes del Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de dos años adicionales”.

Tercera.- Prórroga.

Los efectos de la presente Adenda del Convenio de Colaboración se extenderán desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2028.

Cuarta.- Eficacia de la Adenda de prórroga y modificación.

La Adenda de prórroga y modificación no conlleva incremento del gasto ni genera nuevo compromiso económico para el Gobierno de Canarias. El resto del clausulado se mantiene en idénticos términos.

Y adquirirá eficacia con carácter previo a la finalización del plazo de vigencia, en cumplimiento del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Y para que así conste, en prueba de conformidad, las partes intervinientes suscriben la presente Adenda de prórroga y modificación del Convenio en el lugar y fecha señalados en el encabezado.- El Consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda Medina.- El Presidente del Cabildo Insular de La Palma, Sergio Rodríguez Fernández.